وأمَرَ بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقُمَ الأمر ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ونُبِذ حكمُ جائر او جاهلٍ لم يشاور وإلّا تُعُقِّب ومضى غيرُ الجور ولا يُتعقَّب حكمُ العدل العالم ونقض وبيّن السبب مطلقا ما خالف قاطعا او جليّ قياس كاستسعاء مُعتَق وشفعةِ جار وحُكمٍ على عدوّ او بشهادة كافر وميراث ذي رحم او مولى اسفل او بعلم سبق مجلسه او جعل بتّة واحدة او أنّه قصد كذا فأخطأ ببيّنة او ظهر انّه قضى بعبدين او كافرين او صبيّين او فاسقين كأحدهما الّا بمال فلا يُرَدّ إن حلف والّا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وان نكل رُدّت وغرم شهودٌ علموا والّا فعلى عاقلة الإمام وفي القطع حلف المقطوعُ انّها باطلة ونقضه هو فقط ان ظهر انّ غيره اصوبُ او خرج عن رأيه او رأيِ مقلَّده ورفعَ الخلافَ لا أحلّ حراما ونقلُ مِلكٍ او فسخُ عقد او تقريرُ نكاح بلا وليّ حُكْمٌ لا لا أجيزه او أفتي ولم يتعدَّ لمماثل بل ان تجدّد فالاجتهادُ كفسخ برضع كبير وتأبيدِ منكوحة عِدّة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ولا يستند لعلمه الّا في التعديل والجرح كالشهرة بذلك او إقرارِ الخصم بالعدالة وان انكر محكومٌ عليه إقراره بعده لم يُفِده وان شهدا بحكم نسيه او انكره امضاه وانهى لغيره بمشافهة ان كان كلٌّ بولايته وبشاهدين مطلقا واعتمد عليهما وان خالفا كتابه ونُدب ختمه ولم يُفِدْ وحده وأدّيا وإنْ عند غيره وافاد ان اشهدهما أنّ ما فيه حكمُه او خطُّه كالإقرار وميّز فيه ما يتميّز به من اسم وحرفةٍ وغيرهما فنفّذه الثاني وبنى كأن نُقل لخطّة اخرى وان حدًّا ان كان أهلًا او قاضيَ مصرٍ والّا فلا كأن شاركه غيره وان ميّتا وان لم يميّز ففي اعدائه او لا حتى تُثبت احديّته